

11_Stoerungslog.txt

Störungsannahme Kaffeebogen

14.09.2026

07:04 Mira Ben Ami meldet Wasser im Keller. Vermutung Anruferin: „Vielleicht unsere Heizung.“

07:10 Netzteam alarmiert, Severin Sprosse übernimmt.

07:42 Straßenabschnitt abgesperrt. Rückmeldung Team: Wassereintritt im Keller nimmt ab.

09:15 Team meldet Riss an freigelegter Straßenverteilungsleitung vor Haus 6.

10:05 Eberhard Zimt fragt nach Ersatz seiner Mühlen. Disposition verweist zur Schadenbearbeitung; keine Kostenübernahme zugesagt.

13:30 Leitung nach Reparatur und Druckprüfung wieder freigegeben.

15:20 Trocknungsfirma arbeitet im Keller. Elektrische Prüfung separat erforderlich.

Auszug erstellt am 15.09.2026 durch Disponentin Yasmin Zobel.

01_Pruefauftrag.eml

Von	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:35:00 +0200
Betreff	Rohrbruch Würzburg – erste Prüfung bis Mittwoch

Sehr geehrte Frau Klee,

die Kommunalversorgung Mainbogen GmbH beauftragt Sie mit der ersten Prüfung des Rohrbruchs vom 14. September in Würzburg. Wir betreiben die Straßenverteilungsleitung am Gewerbehof Kaffeebogen 6. Der Laden Zimt & Zange im Erdgeschoss meldet Schäden aus dem darunterliegenden Lagerkeller.

Bitte ordnen Sie Haftungsgrund und Forderungspositionen anhand der beigegeführten Unterlagen und entwerfen Sie eine kurze Nachforderungsliste. Den Ort des Lecks bitte genau aus dem Einsatzbericht übernehmen. Frau Waffel ist Gebäudeeigentümerin, nicht Betreiberin unseres Straßennetzes.

Unsere Risikostelle hat im Ablagesystem eine alte Rubrik „AKHA/Rückdeckung“ gefunden, aber keine Vertragsurkunde. Daraus soll ausdrücklich keine Mitgliedschaft oder Deckungsaussage abgeleitet werden. Wir brauchen getrennt eine Liste der Unterlagen, die wir für die Prüfung von Versicherung oder Schadenausgleich und einer etwaigen Rückdeckung anfordern müssen. Bitte keine Kontaktaufnahme oder Meldung ohne unsere Freigabe.

Rückmeldung an uns bitte bis 7. Oktober. Herr Zimt hat um eine Nachricht bis 12. Oktober gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Mira Morgenrot

07_Kostenuebersendung.eml

Von	Eberhard Zimt <eberhard@zimt-zange.example>
An	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 13:16:00 +0200
Betreff	Belege und mein vorläufiger Betrag

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

anbei die bezahlte Trocknungsrechnung und das Elektroangebot als zwei Word-Dateien. Dazu rechne ich 7.500 EUR netto für neue Mühlen und 3.400 EUR für die vier Tage, an denen wir geschlossen hatten. Zusammen mit 2.400 EUR netto Trocknung und 1.800 EUR netto Elektrik ergibt das vorläufig 15.100 EUR.

Ich bin für diese betrieblichen Eingangsleistungen zum Vorsteuerabzug berechtigt und fordere die dort ausgewiesene Umsatzsteuer nicht zusätzlich. Die Elektroarbeiten sind noch nicht bestellt. Vielleicht kann Frau Waffel einen Teil übernehmen; verbindlich zugesagt hat sie nichts. Eine doppelte Erstattung will ich selbstverständlich nicht.

Bitte geben Sie mir bis zum 12. Oktober eine Rückmeldung, welche Unterlagen Ihnen noch fehlen. Die Mühlen stehen weiterhin im Keller und können besichtigt werden.

Freundliche Grüße
Eberhard Zimt

08_Vermieterin.eml

Von	Walburga Waffel <walburga@waffel-immobilien.example>
An	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 09:22:00 +0200
Betreff	Kaffeebogen 6 – Wanddurchführung und Mietvertrag

Guten Morgen,

ich bin Eigentümerin des Hauses Kaffeebogen 6. Den Verkaufsraum und den Keller habe ich an Herrn Zimt vermietet. Unsere Hausleitung beginnt hinter dem Kellerwasserzähler. Für die Straßenleitung habe ich keine Betriebsbefugnis. Herr Sprosse zeigte mir das ausgetauschte Rohrstück draußen im Gehweg.

Die Wanddurchführung ist älter. Ob sie schon vor dem Vorfall undicht war, weiß ich nicht. In den letzten zwei Jahren hat mir Herr Zimt keinen Wassereintritt gemeldet. Mietvertrag und Wasserliefervertrag liegen noch im Papierordner meines Verwalters; ich lasse sie herausuchen. Ich kann daher heute auch keine vertragliche Kostenteilung für die Elektroarbeiten nennen.

Die Reparatur der Kellerwand habe ich noch nicht beauftragt. Eine eigene bezifferte Forderung erhebe ich mit dieser Nachricht nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Walburga Waffel

09_Vertragsanfrage.eml

Von	Gundula Pfennig <risiken@mainbogen-versorgung.example>
An	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 14:40:00 +0200
Betreff	Versicherung, Schadenausgleich, Rückdeckung: Unterlagen fehlen

Liebe Mira,

die Ablagerubrik „AKHA/Rückdeckung“ ist vorhanden, enthält aber nur einen leeren Unterordner aus einer früheren Bestandsaufnahme. Ich habe keinen Beitrittsnachweis, keine Satzung oder Bedingungen für unseren Betrieb und keinen aktuellen Deckungs- oder Rückdeckungsvertrag gefunden. Auch ein für den Schaden bestätigter Selbstbehalt oder eine Leistungsgrenze ist nicht dokumentiert.

Ich habe deshalb heute bei unserer kaufmännischen Leitung die vollständigen Unterlagen einschließlich Nachträgen, Laufzeiten und zuständiger Meldestelle angefordert. Bis dahin kann ich nicht sagen, ob und wie diese Angelegenheit dort überhaupt angeschlossen ist. Bitte für die Anfrage Haftungsprüfung, etwaige Deckung und etwaige Rückdeckung getrennt aufführen.

Nach außen wurde noch keine Deckungszusage erteilt. Eine Haftungsanerkennung unserer Gesellschaft gibt es ebenfalls nicht.

Gundula

10_Umsatz_Rueckfrage.eml

Von	Eberhard Zimt <eberhard@zimt-zange.example>
An	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 17:05:00 +0200
Betreff	Die 3.400 EUR sind Umsatz, noch keine Gewinnrechnung

Hallo Frau Morgenrot,

die 850 EUR pro Tag habe ich aus vier vergleichbaren Septembertagen des Vorjahres übernommen, also viermal 850 EUR = 3.400 EUR. Das sind die Nettoumsätze laut meiner Kasse. Eine Berechnung des entgangenen Gewinns ist das noch nicht. Wareneinsatz und ersparte Kosten habe ich nicht herausgerechnet.

Einige Kunden haben ihre Reparaturaufträge nur verschoben. Wie viel davon später nachgeholt wurde, kann meine Buchhalterin erst nächste Woche sagen. Personalkosten und Miete laufen weiter. Ich lasse Kassenberichte, Auftragsliste und die betreffenden Einkaufsrechnungen zusammenstellen.

Freundliche Grüße

Eberhard Zimt

01_Trocknungsumfang.emlschriftverkehr-und-klage/01_Trocknungsumfang.eml

Von	Tilda Tuch <rechnung@trockenwerk.example>
An	Eberhard Zimt <eberhard@zimt-zange.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 14:10:00 +0200
Betreff	TR-260918: Umfang unserer Arbeiten

Sehr geehrter Herr Zimt,

ich bestätige für die Trockenwerk Tilda Tuch GmbH unsere Rechnung vom 18. September. Wir pumpen am 14. September das noch stehende Wasser aus Ihrem Lagerkeller ab und nahmen den verunreinigten Boden auf. Die Geräte liefen anschließend bis zur Abholung am 18. September. Reinigung und Feuchtemessungen betrafen denselben Raum, einschließlich der Stellflächen Ihrer Mühlen. Ohne diese Maßnahmen hätten Sie weder die dortigen eigenen Betriebssachen sicher bergen noch den gemieteten Raum wieder nutzen können. Die Arbeiten dienten zugleich dazu, die weitere Durchfeuchtung des Gebäudes zu begrenzen.

Die 600 EUR für Abpumpen und Erstaufnahme, 1.200 EUR für Gerätebereitstellung und Betrieb sowie 600 EUR für Reinigung und Feuchtemessungen sind die drei Positionen derselben Rechnung. Elektrische Reparaturen, Mühlenreparaturen, eine neue Wandabdichtung oder Ausbauarbeiten sind darin nicht enthalten. Eine zweite Rechnung für denselben Einsatz haben wir weder an Frau Waffel noch an eine Versicherung gestellt. Ihre Zahlung von 2.856 EUR ging am 19. September vollständig ein. Wie schon in der Rechnung vermerkt, blieb die Prüfung der Wand offen; wir bescheinigen keine vollständige bauliche Sanierung.

Ich kann Ort, Arbeitsablauf und Rechnung persönlich erläutern. Die Entscheidung über die Ursache des Rohrbruchs liegt außerhalb unseres Auftrags.

Freundliche Grüße

Tilda Tuch

Geschäftsführerin · Trockenwerk Tilda Tuch GmbH

Werkbogen 3, 97076 Würzburg

02_Begrenzte_Abtretung.emlschriftverkehr-und-klage/02_Begrenzte_Abtretung.eml

Von	Walburga Waffel <walburga@waffel-immobilien.example>
An	Eberhard Zimt <eberhard@zimt-zange.example>
Datum	Sat, 03 Oct 2026 09:10:00 +0200
Betreff	Kaffeebogen: Abtretung nur für die bezahlte Trocknung

Lieber Herr Zimt,

Sie haben die Rechnung TR-260918 allein bezahlt. Ich habe dafür weder Ihnen noch dem Trocknungsunternehmen Geld erstattet und werde dieselben Kosten nicht noch einmal für mich verlangen.

Zur eindeutigen Zuordnung biete ich Ihnen hiermit die Abtretung aller mir gegen die Kommunalversorgung Mainbogen GmbH aus dem Wassereintritt vom 14. September 2026 am Kaffeebogen 6 zustehenden Ersatzansprüche an, soweit sie gerade die in Rechnung TR-260918 enthaltenen Abpump-, Trocknungs-, Reinigungs- und Messleistungen bis zu 2.400 EUR netto betreffen. Erfasst wird nur diese Kostenposition, unabhängig davon, ob sie rechtlich meinem Gebäudeeigentum oder Ihrer Nutzung zuzuordnen ist. Ich garantiere damit nicht, dass tatsächlich ein eigener Anspruch in dieser Höhe besteht. Ansprüche auf weitere Wand- oder Elektroreparaturen, Mietforderungen und sonstige Gebäudeschäden verbleiben bei mir. Die Abtretung verändert unseren Mietvertrag nicht und begründet keine zusätzliche Zahlungspflicht Ihrerseits.

Bitte bestätigen Sie die Annahme. Gegenüber dem Versorgungsunternehmen darf diese Nachricht vorgelegt werden. Ich habe diese begrenzten Ansprüche nicht anderweitig abgetreten. Eine Erstattung durch einen Gebäudeversicherer ist für diese Rechnung nicht erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Walburga Waffel

Eibenhof 8, 97074 Würzburg

03_Annahme_und_Mandat.emlschriftverkehr-und-klage/03_Annahme_und_Mandat.eml

Von	Eberhard Zimt <eberhard@zimt-zange.example>
An	Walburga Waffel <walburga@waffel-immobilien.example>
Datum	Sat, 03 Oct 2026 11:42:00 +0200
Betreff	Annahme Ihrer begrenzten Abtretung

Sehr geehrte Frau Waffel,

ich nehme Ihr heutiges Abtretungsangebot für die bezeichnete Trocknungsrechnung bis 2.400 EUR netto an. Auch ich verlange diese Position nur einmal. Ich habe die Bruttorechnung vom Geschäftskonto bezahlt und bin für diese Leistung zum Vorsteuerabzug berechtigt. Weder Sie noch ein Versicherer haben mir diese Kosten ersetzt.

Für meine Forderung ist nun Rechtsanwältin Alina Ahrens, Gerstenbogen 11, 97070 Würzburg, beauftragt. Ihre Tätigkeit gilt ausschließlich mir. Frau Klee ist nach meiner Kenntnis für die Gegenseite tätig. Frau Ahrens darf die außergerichtliche Forderung zunächst auf die belegten Trocknungskosten beschränken und einen Klageentwurf vorbereiten; eine Klage ist damit nicht eingereicht. Meine frühere Summe von 15.100 EUR war ausdrücklich vorläufig. Über Mühlen, Elektrik oder einen nach Kosten und nachgeholten Aufträgen bereinigten Ausfall liegen noch nicht alle Informationen vor.

Ich werde weder Ihren übrigen Gebäudeschaden noch meine unaufgeklärten Positionen in diese Teilforderung hineinrechnen. Die durchfeuchteten Mühlen und das ausgebaute Rohrstück sollen weiter für eine gemeinsame Untersuchung zur Verfügung bleiben.

Freundliche Grüße
Eberhard Zimt

12_Kostenliste.xlsx

Zimt & Zange: angemeldete Kosten

Gundula Pfennig, Kommunalversorgung Mainbogen GmbH, Stand 05.10.2026

Position	Menge	Ansatz EUR	Angemeldet EUR	Beleg und Stand
Trocknung	1	2,400.00	2,400.00	04: Rechnung bezahlt; netto 2.400, brutto 2.856 EUR
Elektroarbeiten	1	1,800.00	1,800.00	06: Angebot, noch nicht beauftragt; netto
Vorfürhmühlen, Neupreis	3	2,500.00	7,500.00	05: drei gebrauchte Mühlen; Neupreis telefonisch
Schließstage, Nettoumsatz	4	850.00	3,400.00	10: Umsatz, ersparte Kosten und Nachholungen offen
Angemeldete Summe			15,100.00	Summe der Anmeldung, keine geprüfte Ersatzleistung.

Beträge ohne Umsatzsteuer gemäß E-Mail 07. Kein zusätzlicher Umsatzsteueransatz.

Reparaturfähigkeit, Zeitwerte und mögliche Restwerte der Mühlen sind noch ungeklärt.

Deckung und Rückdeckung sind in dieser Liste nicht berechnet. Vertragsunterlagen fehlen.

02_Schadenmeldung.docx

Schadenmeldung Lagerkeller

19.09.2026

Am Montag, 14. September 2026, öffnete Mira Ben Ami gegen 06:50 Uhr die Kellertür und sah Wasser auf dem Boden. Gegen 07:20 Uhr stand das Wasser an der tiefsten Stelle etwa zwölf Zentimeter hoch. Wir riefen die Kommunalversorgung an. Erst dachten wir, ein Rohr unserer Heizung sei geplatzt.

Im Keller lagerten drei eigene, gebrauchte Vorführmühlen. Sie standen auf niedrigen Rollbrettern. Wasser gelangte in die Gehäuse; wir haben sie seitdem nicht eingeschaltet. Außerdem waren Steckdosen und der untere Teil der Wand feucht. Den Raum konnten wir nicht nutzen.

Der Laden blieb vom 14. bis einschließlich 17. September geschlossen. Wir beliefern auch Kunden vor Ort, konnten aber ohne unsere Werkstatt und sichere Elektrik nicht normal arbeiten. Ab 18. September verkauften wir wieder; Reparaturarbeiten im Keller blieben ausgesetzt.

Das Geschäft führe ich als Einzelunternehmer. Die drei Mühlen gehören meinem Betrieb. Den Laden mit Keller habe ich von Walburga Waffel gemietet. Die Lieferbelege und eine Aufstellung zum Alter der Mühlen lege ich nach. Ich bitte um Ersatz unserer Kosten und der ausgefallenen Geschäftseinnahmen.

Eberhard Zimt

03_Einsatzbericht.docx

Einsatzbericht Wasserleitung Kaffeebogen

14.09.2026

1 Einsatz und Befund

Störmeldung eingegangen um 07:04 Uhr. Absperrung des Leitungsabschnitts um 07:42 Uhr. Bei der Freilegung um 09:15 Uhr wurde ein Längsriss in der Straßenverteilungsleitung gefunden. Die freigelegte Stelle liegt im öffentlichen Gehwegbereich etwa 1,5 Meter vor der Außenwand von Kaffeebogen 6 und damit außerhalb des Gebäudes. Es handelt sich nicht um die Leitung hinter dem Wasserzähler im Keller.

Nach dem internen Netzplan und unserer Anlagenkartei steht diese Verteilungsleitung im Eigentum der Kommunalversorgung Mainbogen GmbH; Betrieb, Kontrolle und Absperrung übernimmt unser Netzteam. Einen Grundbuch- oder Vertragsnachweis habe ich dieser Meldung nicht beigelegt. Das ausgebaute Rohrstück wird im Betriebshof aufbewahrt. Eine Materialuntersuchung steht noch aus.

2 Wasserweg und Wiederinbetriebnahme

An der Durchführung der Versorgungsleitungen in der Kelleraußenwand trat bei unserer Ankunft Wasser ein. Nach Absperrung der Straßenleitung ließ dieser Eintritt deutlich nach. Im Keller fanden wir bei unserer Sichtkontrolle kein erkennbar gebrochenes Heizungsrohr; der Heizungsdruck blieb laut Anzeige unverändert. Eine vollständige Gebäudeprüfung war nicht Gegenstand unseres Einsatzes.

Wir ersetzen das gerissene Stück und nahmen die Leitung um 13:30 Uhr nach Druckprüfung wieder in Betrieb. Die Ursache des Risses und die Dichtigkeit der Kellerwanddurchführung sind noch nicht abschließend untersucht.

Severin Sprosse, Einsatzleiter

04_Trocknung_Rechnung.docx

Rechnung TR-260918

18.09.2026

An Eberhard Zimt, Zimt & Zange, Kaffeebogen 6, Würzburg.

Auftrag vom 14. September 2026. Einsatzort: Lagerkeller Kaffeebogen 6. Leistungen vom 14. bis 18. September: Abpumpen und Erstaufnahme 600,00 EUR netto; Bereitstellung und Betrieb der Trocknungsgeräte 1.200,00 EUR netto; Reinigung und Feuchtemessungen 600,00 EUR netto.

Nettosumme: 2.400,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 456,00 EUR. Rechnungsbetrag: 2.856,00 EUR.

Die Abrechnung umfasst keine Instandsetzung der Elektroanlage und keinen Ersatz der gelagerten Mühlen. Geräte wurden am 18. September abgeholt. An der Wand bleibt weiterer Prüfbedarf bestehen.

Zahlungseingang am 19. September 2026: 2.856,00 EUR vollständig erhalten.

Tilda Tuch, Geschäftsführerin

05_Muehlen_Bestandsliste.docx

Bestandsliste der drei Vorführmühlen

21.09.2026

Standort vor dem Wassereintritt: Lagerkeller Kaffeebogen 6, links neben der Werkbank. Alle drei Mühlen gehörten dem Betrieb und waren regelmäßig als Vorführgeräte im Einsatz. Es handelt sich um denselben Modelltyp „Mahlfink M2“.

Mühle ZZ-01: gekauft im Februar 2023 für 2.000,00 EUR netto. Mühle ZZ-02: gekauft im Juni 2023 für 2.000,00 EUR netto. Mühle ZZ-03: gekauft im Januar 2024 für 2.000,00 EUR netto. Der Gesamtbetrag der damaligen Anschaffungen war 6.000,00 EUR netto.

Der Lieferant hat mir am Telefon für drei neue gleichartige Geräte einen Preis von jeweils 2.500,00 EUR netto genannt. Auf dieser Grundlage verlange ich 7.500,00 EUR netto. Eine schriftliche Offerte liegt mir noch nicht vor. Die historischen Kaufrechnungen habe ich im Archiv angefordert.

Ob die Mühlen repariert werden können, ist bisher nicht untersucht. Ein Händler meinte unverbindlich, vielleicht seien noch rund 200 EUR pro Stück als Teileträger erzielbar. Dafür gibt es weder ein Kaufangebot noch einen tatsächlichen Erlös. Ich habe nichts entsorgt.

Eberhard Zimt

06_Elektro_Angebot.docx

Angebot EL-260920

20.09.2026

An Eberhard Zimt, Zimt & Zange, Kaffeebogen 6, Würzburg.

Nach der Besichtigung am 19. September bieten wir die Prüfung der betroffenen Kellerstromkreise, den Austausch von vier Steckdosen und zugehörigen Leitungsabschnitten sowie die abschließende Messung an.

Arbeitszeit: 16 Stunden zu 75,00 EUR netto = 1.200,00 EUR. Material und Messpauschale: 600,00 EUR netto. Nettobetrag: 1.800,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 342,00 EUR. Gesamtbetrag: 2.142,00 EUR.

Das Angebot setzt voraus, dass sich kein weiterer Schaden an der Hauptverteilung zeigt. Es gilt bis 15. Oktober 2026. Ein Auftrag wurde noch nicht erteilt. Die betroffenen Kellerstromkreise bleiben bis zur Freigabe abgeschaltet; der Verkaufsraum verfügt über einen getrennten Stromkreis.

Elmar Eule

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Teilklageentwurf_Zimt.docx

schriftverkehr-und-klage/06_Teilklageentwurf_Zimt.docx

Entwurf einer offenen Teilklage – Trocknungskosten

ENTWURF VOM 5. OKTOBER 2026 – NICHT EINGEREICHT

Nur bezahlte Trocknungskosten; andere Positionen bleiben außerhalb dieses Verfahrensentwurfs.

An das Amtsgericht Würzburg
Ottostraße 5
97070 Würzburg

Eberhard Zimt, Einzelunternehmer unter der Bezeichnung Zimt & Zange, Kaffeebogen 6, 97076 Würzburg,

– Kläger –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Alina Ahrens, Gerstenbogen 11, 97070 Würzburg,

gegen

Kommunalversorgung Mainbogen GmbH, Netzlaubenweg 4, 97076 Würzburg, vertreten durch den Geschäftsführer Konrad Fenn,

– Beklagte –

wegen Ersatzes von Trocknungskosten nach Wasseraustritt aus einer Straßenleitung.

Vorläufiger Streitwert: 2.400,00 EUR.

1. Anträge und genauer Gegenstand

Für den Fall einer späteren Einreichung wird beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 2.400,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem Tag nach Zustellung der Klage zu zahlen;
2. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Die Klage betrifft ausschließlich den Nettobetrag der Rechnung TR-260918 der Trockenwerk Tilda Tuch GmbH vom 18. September 2026. Sie wird als offene Teilklage aus dem Schadensereignis erhoben. Innerhalb dieser Rechnung werden die drei Positionen Abpumpen und Erstaufnahme, Gerätebetrieb sowie Reinigung und Feuchtemessung vollständig verlangt. Es handelt sich nicht um einen beliebig herausgelösten Teil eines ungegliederten Gesamtschadens.

Nicht Gegenstand sind Mühlenreparatur oder Mühlenersatz, elektrische Instandsetzung, weitere Gebäudearbeiten und ein Erwerbsschaden. Der Kläger übernimmt insbesondere seine frühere überschlägige Anmeldung von 15.100 EUR nicht als fertige Schadenberechnung. Die dort enthaltenen 3.400 EUR waren Nettoumsatz und kein nachgewiesener Gewinn. Ein Verzicht auf außerhalb dieser Teilklage liegende Ansprüche wird nicht erklärt. Die gegenwärtige Teilforderung ist gegenüber jeder späteren Berechnung als bereits verlangte Position zu kennzeichnen, um Überschneidungen zu vermeiden.

2. Zuständigkeit und Beteiligte

Das Amtsgericht ist nach § 23 Nr. 1 GVG sachlich zuständig. Der 2026 maßgebliche allgemeine Zuständigkeitswert beträgt 10.000 EUR; die hier isoliert eingeklagte Forderung bleibt darunter. Es geht nicht um einen Amtshaftungsanspruch. Die Beklagte wird als Betreiberin einer Wasserleitungsanlage nach dem Haftpflichtgesetz in Anspruch genommen. Ein kommunaler Gesellschafter allein verändert diesen Anspruch nicht in Amtshaftung. Ihr Sitz befindet sich in Würzburg; auch Anlage, Schadensort und betroffener Betrieb liegen hier. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 12, 17 ZPO und ergänzend dem örtlichen Bezug des Schadensereignisses nach § 32 ZPO.

Der Kläger ist natürliche Person und führt das Geschäft als Einzelunternehmen. Die Geschäftsbezeichnung ist keine eigene juristische Person. Die Beklagte bestätigt ihre tatsächliche

Betriebsverantwortung für den betroffenen Straßenabschnitt in K10. Damit hängt ihre Inhabereigenschaft nicht allein davon ab, ob ein Grundstücksregister die Leitung als Eigentum ausweist. Sie entscheidet über Einsatz, Unterhaltung und Absperrung und betreibt die Anlage auf eigene Rechnung.

3. Schadensereignis und Herkunft des Wassers

Am 14. September 2026 gegen 06:50 Uhr bemerkte die Mitarbeiterin Mira Ben Ami Wasser im Lagerkeller des Geschäfts Kaffeebogen 6. Um etwa 07:20 Uhr stand es an der tiefsten Stelle ungefähr zwölf Zentimeter hoch. Dort befanden sich eigene gebrauchte Vorführmühlen des Klägers. Wasser gelangte in deren Gehäuse; außerdem waren Boden, untere Wände und Steckdosen betroffen. Die erste telefonische Vermutung eines Heizungsrohrbruchs beruhte auf dem sichtbaren Wasser und war keine technische Feststellung.

Beweis: Schadenmeldung K1; Zeugnis der Mira Ben Ami, zu laden über den Betrieb des Klägers, Kaffeebogen 6, 97076 Würzburg.

Die Störungsmeldung ging um 07:04 Uhr bei der Beklagten ein. Ihr Netzteam sperrte den Straßenleitungsabschnitt um 07:42 Uhr ab. Danach ließ der Wassereintritt durch die Leitungsdurchführung in der Kelleraußenwand deutlich nach. Bei der Freilegung um 09:15 Uhr fand Einsatzleiter Severin Sprosse einen Längsriss in der Straßenverteilungsleitung. Die Schadstelle befand sich im öffentlichen Gehweg rund 1,5 Meter vor der Außenwand, nicht in der Hausleitung hinter dem Zähler. Ein gebrochenes Heizungsrohr wurde bei der Sichtkontrolle nicht gefunden; der angezeigte Heizungsdruck blieb unverändert. Nach Ersatz des gerissenen Stücks wurde die Leitung um 13:30 Uhr wieder in Betrieb genommen.

Beweis: Einsatzbericht K2; Störungsslog K3; Zeugnis des Severin Sprosse, zu laden über die Beklagte. Ergänzend wird bei substantiiertem Bestreiten ein wassertechnisches Sachverständigengutachten zum Zusammenhang zwischen äußerer Leckage, Eintrittsweg und Kellerüberflutung angeboten.

Diese räumliche und zeitliche Folge trägt die Behauptung, dass Wasser aus der von der Beklagten betriebenen Leitung die Überflutung verursachte. Eine vollständige Materialuntersuchung liegt noch nicht vor. Der Kläger behauptet daher weder einen bestimmten Korrosionsmechanismus noch eine nachgewiesene schuldhafte Wartungslücke. Für die vorrangige Gefährdungshaftung ist die technische Ursache des Risses von seiner bereits belegten Funktion als Austrittsstelle zu unterscheiden.

4. Erforderliche Maßnahmen und Anspruchszuordnung

Der Kläger beauftragte am Schadenstag Trockenwerk Tilda Tuch. Das Unternehmen pumpte ab, nahm die Verunreinigungen auf, betrieb bis zum 18. September Trocknungsgeräte und führte Reinigung und Feuchtemessungen aus. Die Maßnahmen dienten dem Bergen und weiteren Schutz der eigenen Betriebssachen, der Wiederherstellung der Nutzbarkeit des gemieteten Raums und der Begrenzung fortschreitender Gebäudedurchfeuchtung. Sie umfassten weder eine neue Wandabdichtung noch Mühlen- oder Elektroreparaturen.

Beweis: Rechnung und Zahlungsbestätigung K4; Erläuterung K5; Zeugnis der Tilda Tuch, Werkbogen 3, 97076 Würzburg.

Die Rechnung lautet auf den Kläger. Er bezahlte am 19. September 2.856 EUR brutto. Da er für diese betrieblichen Eingangsleistungen zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, verlangt er nur 2.400 EUR netto. Er hat keine Erstattung der Eigentümerin oder eines Versicherers erhalten. Rechnung und Zahlung allein ersetzen den Nachweis der Erforderlichkeit nicht. Diesen erbringt der Kläger durch den beschriebenen Wasserstand, die konkreten Arbeitspositionen und die Aussage der Auftragnehmerin. Für die Angemessenheit der angesetzten Kosten wird, falls diese konkret bestritten wird, Sachverständigenbeweis angeboten.

Die Eigentümerin Walburga Waffel hatte den Keller an den Kläger vermietet. Soweit die einheitlichen Sofortmaßnahmen rechtlich ihrem Gebäudeschaden zuzuordnen sein sollten, hat sie am 3. Oktober ihre gegen die Beklagte bestehenden Ansprüche aus genau den Leistungen der Rechnung TR-260918 bis 2.400 EUR netto an den Kläger abgetreten. Dieser nahm am selben Tag an. Gegenstand und Schuldner sind bestimmt; weitergehende Wand-, Elektro- oder Mietpositionen bleiben ausgenommen. Die Abtretung dient nicht dazu, nicht bestehende Ansprüche zu erzeugen, sondern ordnet einen etwaigen Anspruch aus dieser einzigen Kostenposition zu.

Beweis: Vermieterinnennachricht K6, Abtretungsangebot K7 und Annahme K8; Zeugnis der Walburga Waffel, Eibenhof 8, 97074 Würzburg.

Der Kläger stützt die Forderung vorrangig auf eigene notwendige Aufwendungen zur Beseitigung der Folgen der Sachbeschädigung und hilfsweise, soweit das Gericht die Maßnahmen dem Gebäudeeigentum zuordnet, auf die abgetretenen Ansprüche nach § 398 BGB. Beide Begründungen verfolgen dieselbe einmalige Zahlung, keine kumulierten Beträge. Eine Leistung würde deshalb in beiden Zuordnungen berücksichtigt; die Eigentümerin erhebt diese Rechnungsposition nicht daneben.

5. Haftung und Einwendungen

§ 2 Abs. 1 HPfLG erfasst Schäden durch die Wirkungen von Flüssigkeiten, die von einer Rohrleitungsanlage ausgehen. Hier trat Wasser aus der Straßenverteilungsleitung aus und beschädigte Sachen im Keller. Die Beklagte ist Inhaberin der Anlage. Für diesen gesetzlichen Haftungsgrund ist eine zuvor konkret erkannte Leckgefahr nicht Voraussetzung. Der Kläger muss dennoch Anlage, Inhaber, Austritt, Sachbeschädigung und Zusammenhang mit der verlangten Kostenposition darlegen und beweisen.

Die Beklagte verweist in K10 auf den Gebäudeausschluss. Nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 HPfLG genügt jedoch nicht, dass der Schaden innerhalb eines Gebäudes eintrat. Auch die dort bezeichnete Anlage muss innerhalb des Gebäudes gelegen sein. Der festgestellte Riss liegt außerhalb; gerade diese Abgrenzung ist durch K2 belegt. Die bloße Weiterleitung des ausgetretenen Wassers durch eine Wandöffnung macht die äußere Straßenanlage nicht zur inneren Hausinstallation. Sollte sich bei weiterer Untersuchung eine andere ursächliche Schadstelle ergeben, wäre die Zuordnung neu zu bewerten. Ein solcher Befund liegt derzeit nicht vor.

Höhere Gewalt ist nicht mit einer unbekannten Materialursache gleichzusetzen. Es ist kein von außen kommendes außergewöhnliches Ereignis vorgetragen. Eine Entlastung wegen sorgfältiger Wartung beseitigt die gesetzliche Gefährdungshaftung ebenfalls nicht. Umgekehrt wird eine Verschuldenshaftung nach § 823 BGB nicht allein daraus hergeleitet, dass überhaupt ein Rohr riss. Eine solche zusätzliche Begründung würde gesonderte Feststellungen zu Organisations-, Kontroll- oder Reparaturpflichten erfordern.

Zur Wanddurchführung liegt bisher nur vor, dass sie älter ist. Frau Waffel kennt keinen Wassereintritt in den vergangenen zwei Jahren; eine fachlich festgestellte Vorschädigung fehlt. Selbst eine objektive Undichtigkeit beantwortete noch nicht, wer hiervon wusste, welche Sicherungspflicht bestand und welche Maßnahme den Schaden verhindert hätte. Für ein dem Kläger zuzurechnendes Mitverschulden nach § 254 BGB fehlen damit bislang konkrete Tatsachen. Auch die Aufstellung von Vorführmühlen auf niedrigen Rollbrettern in einem zuvor nutzbaren Lagerkeller begründet ohne bekannte Überflutungsgefahr keine bestimmte Kürzungsquote. Der Kläger verschweigt die offenen baulichen Fragen nicht und ermöglicht die Untersuchung.

6. Höhe, Zinsen und Verfahrensstand

Die Forderung setzt sich aus 600 EUR Abpumpen und Erstaufnahme, 1.200 EUR Gerätebereitstellung und Betrieb sowie 600 EUR Reinigung und Feuchtemessungen zusammen. Sämtliche Ansätze sind netto. Ein zusätzlicher Ersatz der gezahlten Umsatzsteuer würde wegen des Vorsteuerabzugs über den

verbleibenden Schaden hinausgehen. Ersatz für neue Mühlen lässt sich aus einer telefonischen Preisangabe für Neugeräte nicht ableiten und wird hier nicht beansprucht. Ebenso ist das noch nicht beauftragte Elektroangebot kein Bestandteil der Zahlungsklage.

Mit K9 wurde Zahlung bis zum 16. Oktober verlangt. Diese Frist läuft bei Erstellung des Entwurfs noch. Ein früherer Verzug oder eine erfolgte Klagezustellung werden nicht behauptet. Die beantragten Prozesszinsen richten sich nach §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB und beginnen erst am Tag nach einer tatsächlichen Zustellung. Es werden fünf Prozentpunkte verlangt; der Schadenersatz ist keine Entgeltforderung aus einem Geschäft zwischen Unternehmern.

Die Unterlagen zu Versicherung, Schadenausgleich und Rückdeckung bleiben außerhalb dieses Klagegegenstands. Aus einem leeren Aktenordner entsteht weder eine Anspruchsgegnerin noch eine Deckungszusage. Die Beklagte bleibt aus dem eigenen Anlagenbetrieb in Anspruch genommen. Vor einer Einreichung sind die Anlagen vollständig beizufügen, Zustellanschriften nochmals zu bestätigen und die Entscheidung des Klägers über das weitere Vorgehen einzuholen. Dieser Entwurf dokumentiert keine bereits erhobene Klage.

Alina Ahrens

Rechtsanwältin – Entwurf ohne Einreichung

7. Anlagenverzeichnis

K1: Wassereintritt, eigener Betrieb und betroffene Sachen

Datei: 02_Schadenmeldung.docx

K2: Außerhalb des Hauses gerissene Straßenleitung und tatsächlicher Betreiber

Datei: 03_Einsatzbericht.docx

K3: Zeitlicher Zusammenhang von Absperrung und nachlassendem Eintritt

Datei: 11_Stoerungslog.txt

K4: Leistungen, Nettobetrag und bezahlte Rechnung

Datei: 04_Trocknung_Rechnung.docx

K5: Zweck und Abgrenzung der Trocknungsleistungen

Datei: schriftverkehr-und-klage/01_Trocknungsumfang.eml

K6: Eigentümerin, Vermietung und unbekannter Zustand der Durchführung

Datei: 08_Vermieterin.eml

K7: Angebot der eng bezeichneten Anspruchsabtretung

Datei: schriftverkehr-und-klage/02_Begrenzte_Abtretung.eml

K8: Annahme der Abtretung und Ausgabenbestätigung

Datei: schriftverkehr-und-klage/03_Annahme_und_Mandat.eml

K9: Außergerichtliche Begrenzung und Zahlungsaufforderung

Datei: schriftverkehr-und-klage/04_Teilforderung_Zimt.pdf

K10: Betreiberbestätigung und konkrete Einwendungen

Datei: schriftverkehr-und-klage/05_Antwort_Versorgung.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_Teilforderung_Zimt.pdf

schriftverkehr-und-klage/04_Teilforderung_Zimt.pdf

Rechtsanwältin Alina Ahrens
Gerstenbogen 11, 97070 Würzburg

An die Kommunalversorgung Mainbogen GmbH
Geschäftsführung und Rechtsabteilung
Netzlaubenweg 4, 97076 Würzburg

04.10.2026

Bezahlte Trocknungskosten: begrenzte Zahlungsaufforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich vertrete ausschließlich Eberhard Zimt, Inhaber von Zimt & Zange am Kaffeebogen 6 in Würzburg. Im Anschluss an seine vorläufige Forderungsanmeldung verlange ich zunächst 2.400,00 EUR netto für die tatsächlich ausgeführten und am 19. September bezahlten Trocknungsarbeiten. Bitte zahlen Sie diesen Betrag bis zum 16. Oktober 2026 an meinen Mandanten. Die erbetene Rückmeldung bis zum 12. Oktober bleibt sinnvoll; eine bereits abgelaufene Zahlungsfrist wird daraus nicht hergeleitet.

Ihr eigener Einsatzbericht lokalisiert den Längsriss etwa 1,5 Meter vor der Hauswand in der Straßenverteilungsleitung. Der Zusammenhang mit dem Wassereintritt wird durch dessen Rückgang nach der Absperrung gestützt. Eine ursprünglich von der Mitarbeiterin vermutete Heizungsleckage wurde bei der Sichtkontrolle nicht festgestellt. Wir stützen die Forderung insbesondere auf § 2 Abs. 1 HPfLG. Der Gebäudestandort der beschädigten Sachen allein erfüllt den Ausschluss des § 2 Abs. 3 Nr. 1 HPfLG nicht, wenn das Wasser aus der außerhalb gelegenen Anlage austrat.

Die Rechnung betrifft ausschließlich Abpumpen, Trocknung, Reinigung und Feuchtemessungen. Frau Waffel hat ergänzend ihre etwaigen Ansprüche gegen Sie aus genau dieser Position bis zur Nettosumme abgetreten; mein Mandant hat angenommen. Damit wird kein zweiter Kostenersatz beansprucht. Umsatzsteuer ist wegen des Vorsteuerabzugs nicht Bestandteil der Forderung. Die drei gebrauchten Mühlen, Elektroarbeiten und ein etwaiger Erwerbsschaden sind ausdrücklich nicht Gegenstand dieses bezifferten Teilbegehrens. Über diese Positionen wird auch kein Verzicht erklärt.

Bitte erhalten Sie das ausgebaute Rohrstück und ermöglichen Sie eine abgestimmte Besichtigung. Benennen Sie konkrete Tatsachen, auf die Sie einen Ausschluss oder ein Mitverschulden stützen. Der bislang ungeklärte Zustand einer älteren Wanddurchführung ist noch kein Nachweis einer dem Mandanten zurechenbaren Pflichtverletzung.

Mit freundlichen Grüßen
Alina Ahrens
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Antwort_Versorgung.pdf

schriftverkehr-und-klage/05_Antwort_Versorgung.pdf

Kommunalversorgung Mainbogen GmbH
Netzlaubenweg 4, 97076 Würzburg
Geschäftsführer Konrad Fenn

An Rechtsanwältin Alina Ahrens
Gerstenbogen 11, 97070 Würzburg

05.10.2026

Rohrbruch Kaffeebogen: Antwort auf die Teilforderung

Sehr geehrte Frau Ahrens,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 4. Oktober. Unsere Gesellschaft betreibt die im Einsatzbericht bezeichnete Straßenverteilungsleitung auf eigene Rechnung und entscheidet über Kontrolle, Absperrung und Wiederinbetriebnahme. Sitz und Geschäftsleitung befinden sich an der oben genannten Anschrift. Den festgestellten Riss außerhalb des Hauses stellen wir nach dem bisherigen Einsatzbefund nicht in Frage.

Eine Haftungsanerkennung erklären wir nicht. Der Materialbefund liegt noch nicht vor. Auch der genaue Wasserweg durch die Wanddurchführung ist nicht abschließend untersucht. Wir halten es für prüfbedürftig, ob die Gebäudeschäden dem gesetzlichen Gebäudeausschluss unterfallen und ob die Eigentümerin für eine unzureichende Abdichtung verantwortlich ist. Bitte erläutern Sie außerdem, weshalb sämtliche Trocknungsarbeiten Ihrem Mandanten und nicht der Eigentümerin zuzuordnen sein sollen. Ihre Mitteilung der begrenzten Abtretung werden wir berücksichtigen; deren Wirksamkeit und Reichweite sind damit nicht anerkannt.

Wir vermerken, dass aktuell nur 2.400 EUR netto verlangt werden. Die übrige Anmeldung behandeln wir weiterhin als unvollständig belegt. Das Rohrstück bleibt erhalten. Einen Besichtigungstermin können die Beteiligten gesondert abstimmen. Mit diesem Schreiben werden keine Versicherungsbedingungen bestätigt und keine Zahlung zugesagt. Wir bemühen uns um eine inhaltliche Rückmeldung innerhalb Ihrer Frist.

Mit freundlichen Grüßen
Mira Morgenrot
Rechtsabteilung